

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 165/2560

ศาลปกครองนครราชสีมา

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นางเทิน แก่ประโคน ที่ 1 กับพวกรวม
17 คน

ผู้ฟ้องคดี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน

ผู้ถูกฟ้อง
คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
ป.พ.พ. มาตรา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดเป็นเอกชนยื่นฟ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
ที่ ๑ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ ที่ ๒ กองทัพบก ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้รับจ้างที่อยู่ในสังกัดผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดด้วยการกระทำละเมิด
ชุดลอกหนองตราดรวมทั้งชุดทำลายทางสาธารณะสายทางเข้าบ้านบาตรซึ่งเป็นทาง
เชื่อมต่อจากทางหลวงชนบทสายเชื่อมถนนโชคชัยเดชอุดม บ้านโคกเพชร - หนอง
ตะขบ เข้าไปยังบ้านบาตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะโกตาพิและทางเชื่อมเข้าที่นากับทาง

สาธารณะรวมทั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ด ทำให้หน้าข้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดได้รับความเสียหาย ขอให้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเข้าขุดทำลายทางสาธารณะสายทางเข้าบ้านบาตรซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อจากทางหลวงชนบทสายเชื่อมถนนโชคชัยเดชอุดมบ้านโคกเพชร - หนองตะขบ เข้าไปยังบ้านบาตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะโกตาพิและทางเชื่อมเข้าที่นากับทางสาธารณะและทำให้ที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันแปลงพิพาทดังกล่าวกลับคืนเป็นทางสาธารณะตามเดิม ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเข้าขุดทำลายที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดครอบครองและทำลายข้าว ต้นไม้ และทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดกลับเป็นดังเดิม เมื่อพิจารณาเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวอันเกี่ยวแก่การขุดลอกหนองน้ำรูกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดและทำลายทางเชื่อมเข้าที่นาของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดกับทางสาธารณะนั้น ไม่ใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จากกฎ คำสั่งทางปกครอง คำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะเข้าหลักเกณฑ์ของมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

()

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)